

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/1450

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים),

התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 2ב2 בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1ב2 יבוא :

2ב2. לא יתקשר גוף ציבורי עם קבלן כוח אדם או עם התקשרות עם קבלן קבלן שירות, כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על כוח אדם או קבלן ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996², בעסקה שירות למתן שירותי כוח אדם או למתן שירות באמצעות עובדי קבלן השירות, לפי העניין, לגוף הציבורי."

2. תיקון סעיף 3 בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, במקום "2 או 2ב" יבוא "2, 2ב או 2ב2".

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקופה האחרונה אנו עדים למחאה חברתית וציבורית בנוגע למחסור בדיוור ציבורי ודיוור בר-השגה ולחוסר יכולתם של רבים לגמור את החודש בכבוד.

רבים מהמועסקים במשק הם עובדי קבלן, לרבות בשירות הציבורי – משרדי הממשלה וחברות ממשלתיות, שמשתלם להם שכר נמוך. עובדים אלו נאלצים לעיתים לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם קבלת קצבאות ועל אף היותם עובדים בשירות הציבורי, חלקם, אינם מסוגלים לגמור את החודש בכבוד. לפיכך, מוצע לאסור על גוף ציבורי להתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות בעסקה למתן שירותי כוח אדם או למתן שירות, ולהפוך את העובדים שהועסקו במתכונת זו, לעובדי מדינה. בכך, ישמשו משרדי הממשלה דוגמא גם לגופים אחרים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/217/19) ועל ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/159/19 ; פ/1315/19 ; פ/2057/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/66/20), על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/67/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/68/20 ;

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 280.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

הוסרה מסדר היום ביום ו' באב התשע"ה (22 ביולי 2015); פ/2062/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ה בטבת התשע"ו (6 בינואר 2016)).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3674/18) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3986/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי (פ/1802/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2181/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/476/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1059/22; פ/1135/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/948/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2036/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)